

1503967-88.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Luciano Sales do Nascimento

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2327983/2021 - DEL.POL.PRAIA

GRANDE, 21731512 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 6245/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE,

2327983 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Vila Mirim, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1503967-88.2021.8.26.0536

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503967-88.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2327983/2021 - DEL.POL.PRAIA

GRANDE, 21731512 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 6245/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE,

2327983 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIOGO STEFANATO DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Artigo 28 da Lei 11.343/06 e artigo 307 do CTB

Aos 06 de dezembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Praia Grande, Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. João Luciano Sales do Nascimento, comigo Escrevente ao final nomeada, aí compareceram a ilustre Representante do Ministério Público, Dra. Ana Maria Frigerio Molinari. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes,

Presente o réu, bem como seu advogado constituído Dr. Jonathan Pontes, OAB/SP 286184. Compareceu(ram), outrossim, a(s) testemunha(s) de acusação José Carlos de Souza do Nascimento e Jorge Ricardo Fernandes de Jesus.

Iniciados os trabalhos, o réu foi citado do aditamento da denúncia de fls. 141/143, sendo-lhe entregue cópia das referidas. A seguir, dada a palavra ao advogado do réu: "MM. Juiz, o réu é inocente, como se demonstrará no curso da instrução

processual". Pelo MM. Juiz foi dito: "Não estando presentes qualquer das situações previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, produzindo-se as provas necessárias". A seguir, procedeu-se à oitiva das testemunhas José Carlos de Souza do Nascimento e Jorge Ricardo Fernandes de Jesus e, em seguida, ao interrogatório do réu, conforme gravação disponibilizada nos autos. Pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo quaisquer outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". Dando prosseguimento aos trabalhos, pelo Ministério Público e pelo advogado do réu foram apresentadas alegações finais orais, conforme gravação disponibilizada nos autos. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. No tocante à alegação de inconstitucionalidade e de conduta atípica, não há que se cogitar de insignificância, tal como alvitrado pela defesa ou de inexistência de ofensa ao bem jurídico, porquanto, como é cediço, a norma penal tem por escopo a proteção da saúde pública, tratando-se de crime de perigo abstrato. Observa-se inexistir declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal. Muito embora o Pretório Excelso tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no paradigma RE 635.659/SP, o julgamento permanece suspenso. Enquanto não definida em Plenário, tem-se vigente e presumida a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, até mesmo devido à reserva de Plenário, que impossibilitaria, nessa quadro, o reconhecimento da inconstitucionalidade. Nesse sentido: "CRIME DA LEI Nº11.343/06, ART. 28, OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. Recurso defensivo. Pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Especial, art. 28. Inocorrência. Conduta típica. Mesmo que assim não fosse, haveria impossibilidade de declaração por Órgão fracionário deste Tribunal, em obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista na CF/88, art. 97 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Improvimento". (TJSP; Apelação00000161-62.2015.8.26.0623; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017). "AÇÃO PENAL. Porte de entorpecentes. Conduta típica. Inexistência de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Reprimenda condizente com condição de reincidente do apelante. Recurso do apelante improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0010508-55.2017.8.26.0019; Relator (a): Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021). No mais, a ação penal é procedente. Positivada a materialidade dos crimes pelo auto de apreensão e laudo químico-toxicológico encartados aos autos às fls.12 e 150/155, bem como pelo documento de fls.28/29 e prova oral coligida sob o contraditório. A autoria é certa. Ambas as testemunhas, policiais militares, confirmaram a apreensão da droga em poder do réu, que, em interrogatório judicial, confirmou o fato, apurando-se que se destinava a próprio consumo. Demonstrou-se, outrossim, fato também corroborado por Diogo, que dirigia veículo automotor malgrado suspensa a habilitação, o que se infere ainda do já mencionado documento de fls.28/29. De rigor, pois, a condenação pela prática de ambos os delitos descritos na denúncia e emenda. Passo ao cálculo da pena, atentando-me, por primeiro, para os ditames da Lei nº 11.343/06. Levando em conta as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal e a regra prevista no art. 42 da novel Lei, sopesando ostentar o réu antecedentes criminais (fls.169/172), com condenação definitiva e cumprimento de pena que supera o período depurador, impedindo o reconhecimento da reincidência, porém, de outro lado, ter confessado a autoria, o que se compensa, nos termos do Tema 585 do E. STJ, fixo a pena, no tocante ao artigo 28 da Lei de Drogas em 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade. Não se afigura suficiente a simples advertência diante da natureza e diversidade das drogas. Quanto ao crime descrito no artigo 307 do CTB, valendo-me dos mesmos critérios acima considerados, fixo a pena, de forma definitiva, em 06 meses de detenção e 10 dias-multa em seu valor unitário mínimo legal e nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar DIOGO STEFANATO DOS SANTOS, à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa em seu valor unitário mínimo legal, mais imposição adicional de idêntico prazo de suspensão, por incurso nas penas do artigo 307 do

CTB e 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade, por incurso nos artigos 28 da Lei 11.343/06. Quanto ao derradeiro crime, em caso de não cumprimento injustificado da sanção cominada, proceder-se-á nos termos do art. 28, §6º, do mencionado diploma legal. No tocante à violação da suspensão, tendo em vista os antecedentes criminais, com condenações definitivas, não tem direito, nos atermos do artigo 44, III, e 77, II, ambos do CP, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis, em razão do que deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Poderá recorrer em liberdade. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Deverá a serventia expedir ofício à autoridade de trânsito para viabilizar o cumprimento da nova suspensão que será de prazo idêntico à anterior. Diante do caráter ilícito do objeto apreendido, comunique-se a autoridade policial, autorizando a destruição do entorpecente. No mais, decreto o perdimento dos valores, determinando a transferência do numerário para conta do FUNPESP, conta corrente nº 139.521-1, agência nº 1897-X, do Banco do Brasil, a favor do FUNPESP (Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo), providenciando-se a serventia o necessário. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". Nada mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Jacqueline Vanzeli Santos, escrevente digitei.

MM(a). Juiz(a):

Promotor(a):

Advogado(a):

Ré(u):